

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Da Assistência Social (arts. 203 e 204 da CF/1988)

A assistência está abrangida pelo sistema de seguridade social, entretanto não está vinculada a nenhuma contribuição securitária específica do beneficiário, sendo financiada com recursos do orçamento da seguridade social dos entes políticos, e outras fontes.

A assistência social será prestada a quem dela necessitar, e terá por objetivos e diretrizes:

OBJETIVOS:

I – a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; II – o amparo às crianças e adolescentes carentes, ou seja, em situação de vulnerabilidade social, em linguagem mais contemporânea; III – a promoção da integração ao mercado de trabalho; IV – a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária; V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua

DIRETRIZES:

I – descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social (terceiro setor); II – participação da população, por intermédio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis.

Faculta-se aos estados e ao distrito federal (municípios não, cuidado!)

Vincular a programa de inclusão social e promoção social até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida (impostos + taxas + contribuições), vedada a aplicação desses recursos no pagamento de:

I - despesas com pessoal e encargos sociais;

II serviço da dívida; (juros + principal)

III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos investimentos ou ações apoiados.

Portanto, é possível aplicar recursos em despesas correntes, à exceção das duas anteriores, desde que tenham a ver com os objetivos do investimento. Exemplos de despesas correntes vinculadas a promoção social é a distribuição de refeições populares a preços subsidiados.

O Supremo Tribunal Federal **declarou a inconstitucionalidade** do parágrafo 3º do artigo 20 da Lei Orgânica da Assistência Social (Lei 8.742/1993) que prevê como critério para a concessão de benefício a idosos ou deficientes a renda familiar mensal *per capita* inferior a um quarto do salário mínimo, por considerar que esse critério estava defasado para caracterizar a situação de miserabilidade (**Rcl 4.374, rel. Min. Teori Zavascki, julg. em 18/4/2013**). No mesmo julgado, foi declarada também a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 34 da Lei 10.471/2003 (Estatuto do Idoso):

Art. 34. Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social – Loas.

Mas cuidado, se a questão vier com a redação literal da CF, você já sabe, **marque certo!**



Veja como foi cobrado!

(CESPE/JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO/TRF 5ª REGIÃO/2011) As ações governamentais na área da assistência social caracterizam-se pela descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e a edição de normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal bem como a entidades beneficentes e de assistência social.

Exatamente o que se depreende do art. 203 da CF, que estabelece como um das diretrizes da Assistência Social descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social.

Gabarito: CERTO.

Resumo

📌 Conceito Geral

- A assistência social é parte da **seguridade social**, mas **não depende de contribuição prévia do beneficiário**.
- É **financiada** com recursos do **orçamento da seguridade social dos entes políticos** (União, Estados, DF) e de **outras fontes**.

🎯 Objetivos da Assistência Social (art. 203, CF)

- I – Proteção à família, maternidade, infância, adolescência e velhice;
- II – Amparo às crianças e adolescentes carentes (vulnerabilidade social);
- III – Promoção da integração ao mercado de trabalho;
- IV – Habilitação, reabilitação e integração das pessoas com deficiência à vida comunitária;
- V – Garantia de um **salário mínimo de benefício mensal** à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem **não possuir meios de subsistência**.

📌 Diretrizes da Assistência Social (art. 204, CF)

- I – **Descentralização político-administrativa**:
 - Coordenação e normas gerais: **União**.
 - Execução: **Estados, DF e Municípios**, além de **entidades beneficentes/terceiro setor**.
- II – **Participação da população**, por meio de **organizações representativas**, na **formulação de políticas e controle das ações**.

💰 Faculdade dos Estados e do Distrito Federal (Municípios não!)

- Podem vincular até 0,5% da receita tributária líquida para programas de inclusão e promoção social.
- 🚫 **Vedado o uso desses recursos para**:
 - I – Despesas com pessoal e encargos sociais;
 - II – Serviço da dívida (juros e principal);

- III – Outras despesas correntes não vinculadas aos investimentos sociais.
-  **Permitido:**
 - Despesas correntes relacionadas à promoção social, como refeições populares subsidiadas.

Jurisprudência relevante – STF

-  **Rcl 4.374/DF (STF, rel. Min. Teori Zavascki, 2013):**
 - Declarada a inconstitucionalidade do §3º do art. 20 da LOAS (Lei 8.742/1993):
 - Critério de renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo estava defasado para caracterizar miserabilidade.
- Declarada a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 34 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003):
 - Pela vinculação automática ao critério da LOAS, também desatualizado.

Texto: Professor(a) Jean Claude O'Donnell Braz Pereira

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
